

한국가스공사 상임감사위원

통보 · 시정요구

일련번호 제22-건설안전종합-13호
제목 건설사업관리용역 통합발주 소홀
소관부서 □□□□처
조치부서 □□□□처
내용

1. 업무 개요

□□□□처 \\\\\부(구 ●●건설처 공급\\\\\\\\부)는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 공급 및 생산기지 건설 사업관리를 총괄하면서 설계용역, 공사 발주업무 및 낙찰자 심사 등의 발주업무를 담당하고 있다.

2020년 12월 □□□□□ 플랜트 건설이행 실태 점검결과 이후, 구 ●●건설처 공급\\\\\\\\부는 「건설기술 진흥법」 개정 법률(2019. 7. 1. 시행)에 따른 천연가스 공급시설 건설공사(이하 “주배관건설공사”라 한다)의 건설사업관리계획을 수립하면서 당초 ‘직접감독’으로 시행하던 건설사업관리방식을 발주자 역량평가 결과 등을 고려하여 ‘건설사업관리(발주청 20% + 용역 80%)’ 방식으로 변경하였다.

그리고 2022. 1. 9. 이후에는 ΦΦΦΦΦ부에서 송부한 방침¹⁾에 따라 【별표 1】 ‘건설사업관리방식 수립 현황’과 같이 ‘감독권한 대행 건설사업관리(용역 100%)’로 건설사업관리 방식을 재차 변경하여 지금까지 이어오고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술 진흥법 시행령」 제55조 제3항에 따르면 발주청은 그가 발주하는

1) ΦΦΦΦΦ부-47(2022. 01. 09)“발주공사 건설사업관리방식 개선을 위한 경영임원 안전토론회의 결과 송부”

여러 건의 건설공사가 공종이 유사하고 공사현장이 인접하여 있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 해당 건설공사에 대한 감독 권한대행 등 건설사업관리용역을 통합하여 발주하여야 한다고 되어 있으며, 동법 시행규칙 제33조 따라 감독 권한대행 등 건설사업관리를 통합하여 시행할 수 있는 건설공사는 공사현장 간의 직선거리가 20km 이내인 건설공사로 한정하고 있다.

또한 동법 시행령 제60조 제2항에 따르면 발주청은 건설사업관리용역사업자가 건설사업관리기술인을 배치할 때에는 ㉠㉡㉢㉣㉤령으로 정하는 배치기준에 따라 등급별로 적절히 배치하도록 해야 하나, 다만, 동법 시행령 제55조 제3항에 따라 감독 권한대행 등 건설사업관리를 통합하여 시행하는 경우에는 배치기준 이하로 건설사업관리기술인을 조정하여 배치할 수 있도록 되어 있다.

그리고 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 제9조 제3항에 따르면 발주청은 영 제55조 제3항에 따라 통합 건설사업관리를 시행하는 건설공사 중 1개 공사의 총공사비가 300억 원 이상인 경우에는 해당 건설사업관리에 대하여 책임 건설사업관리기술자 외의 기술자 중 1명을 특급기술자로 배치토록 되어 있다.

따라서 ㉠㉡㉢㉣㉤처 \\\\\부는 여러 건의 감독권한 대행 등 건설사업관리용역을 발주할 때 공종이 유사하고 공사현장이 20km 이내로 인접하여 있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 해당 건설공사에 대한 감독 권한대행 등 건설사업관리용역을 통합하여 발주하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉠㉡㉢㉣㉤에 의하면 기존 법령의 건설사업관리 통합 시행은 임의조건이었으나, ㉠㉡㉢㉣㉤(❀❀❀❀추진단)에서 건설공사의 건설사업관리용역 통합발주를 의무화하는 방향으로 「건설기술 진흥법」의 개정요구에 따라 2017. 12. 29. 개정

된 사항으로, 이에 특별한 사정²⁾ 외에는 유사공종, 인접거리 20km 이내는 통합하여 발주하도록 의무화하게 되었다.

이는 여러 건의 건설공사이나 여러 건의 건설공사의 총공사비 합을 기준으로 하나의 건설공사로 배치기준을 작성하여 특별한 사정이 없는 한 건설사업관리기술인을 통합 배치토록 함으로써 발주청의 예산절감과 행정부담 완화에도록 한 제도이다.

이에 이번 건설안전 종합감사기간(2022. 7. 11.~2022. 8. 10.)에 배관이설공사와 주배관건설공사의 통합발주 현황을 살펴본 바, 배관이설공사 경우 총11건 중 【표 1】와 같이 직선거리 20km 이내의 “☆☆~▼▼ 배관이설공사”와 “❀❀~☸☸ 배관이설공사”의 건설사업관리용역을 통합 발주한 것으로 확인되었다.

【표 1】 배관이설공사 건설사업관리용역 현황

[단위: 원, 부가세 포함]

발주부서	공사명	용역기간	용역비	비 고
△△지역본부	○○~☆☆	2021. 8. 30.~2022. 1. 30.	₩2,573,100	
	○○~◎◎	2022. 3. 22.~2022. 9. 30.	₩2,920,000	
	●●~●●	2022. 3. 21.~2022. 9. 30.	₩9,320,000	
▣▣▣▣지역본부	☆☆~☸☸	2021. 10. 18.~2022. 7. 14.	₩8,632,700	
	●●~☆☆	2021. 10. 27.~2022. 12. 31.	₩41,900,000	
♥♥안전건설단	☆☆~☆☆	2022. 7. 20.~2023. 3. 8.	₩5,800,000	통합 발주
	❀❀~☸☸			
	□□~◆◆	2022. 7. 14.~2022. 1. 31.	₩1,466,500	
◇◇안전건설단	ㄹㄹ~ㄷㄷ	2022. 5. 27.~2023. 1. 31.	₩0,568,000	
	ㄷㄷ~ㄷㄷ	2022. 6. 30.~2023. 1. 31.	₩5,460,000	
	○○~▣▣	계약체결일 ~2023. 1. 31.	₩7,957,400 (예정가)	

출처: 확인서 “건설공사 사업관리방식 결정에 관한 사항(♥♥안전건설단 ♪♪안전공무부)” 등 2건

반면 ▣▣▣▣처 \\\\\부에서 발주 또는 발주 예정인 주배관건설공사의 경우에는 【표 2】과 같이 6쌍의 건설공사가 용역기간이 중첩되고 공사현장이 인접함에도 아직까지 한 차례도 통합발주³⁾를 검토 및 시행하지 않고 있었다.

2) 건설사업관리기술인 축소배치로 부실공사와 안전사고 예방 및 품질 저하가 우려되는 경우

【표 2】 인접 주배관건설공사 건설사업관리용역 발주 현황 및 직선거리

[단위: 원, 부가세 별도, 2022. 7. 12.기준]

순번	공사명	배관연장 (km)	발주의뢰 (공무부→계약부서)	추정가격	용역기간	직선거리(km)	
						최단	평균
1	㉠㉠군	16.51	2022. 6. 7.	₩,₩35,430,000	2022. 11.~2023. 10.	0	17.3
	㉠㉠~☆☆	44.94	2022. 6. 16.	₩,₩88,728,000	2022. 11.~2024. 4.		
2	㉠㉠열병합	7.12	2022. 6. 15.	₩,₩71,770,000	2022. 8.~2023. 9.	0	15.8
	㉠㉠~㉠㉠	37.3	2022. 6. 7.	₩,₩56,280,000	2022. 11.~2024. 12.		
3	㉠㉠~㉠㉠	37.3	2022. 6. 7.	₩,₩56,280,000	2022. 11.~2024. 12.	0	16.8
	㉠㉠~㉠㉠	11.4	예 정	₩,₩35,040,000	2022. 11.~2024. 12.		
4	▷▷LT~※※	20.27×2열	2022. 6. 27.	₩,₩93,085,000	2022. 11.~2025. 11.	0	16.0
	㉠㉠관리소	0.5	예 정	₩,₩96,339,000	2024. 5.~2025. 11.		
5	■ ■기지~■ ■	48.51	2022. 6. 7.	₩,₩46,640,000	2022. 11.~2024. 11.	0	15.1
	■ ■기지~☆☆	32.56	2022. 6. 7.	₩,₩40,719,000	2022. 11.~2024. 11.		
6	■ ■기지~☆☆	32.56	2022. 6. 7.	₩,₩40,719,000	2022. 11.~2024. 11.	7	9.0
	◁◁~◆◆	2.5	2022. 5. 23.	₩,₩76,635,000	2022. 7.~2023. 2.		

※출처: 확인서 “건설사업관리용역 통합 발주에 관한 사항(WWWW부)” 및 계약부서 발주품의문서

그 결과 인접한 주배관건설공사의 건설사업관리용역 개별 시행에 따른 건설사업관리기술인의 과다 투입 및 용역 이중 관리에 따른 불필요한 예산 및 행정인력의 낭비가 우려된다.

한편 배관연장이 짧은 배관이설공사나 부지 내에서 시행되는 생산기지 건설공사 등과 달리 주배관건설공사는 공급배관과 공급관리소로 구성된 선형공사로서 【표 2】와 같이 건설공사 1건의 천연가스 공급배관의 연장만으로도 20km가 초과하는 경우가 많고 시간의 흐름에 따라 공급배관 노선 내에서 현장이 지속적으로 이동하는 특성을 가지고 있어 측정방식에 따라 직선거리 20km 이내 해당여부가 달라져 법에서 정한 ‘단순 직선거리 20km 이내’ 기준만으로는 통합발주 여부를 판단하기가 모호하다.

따라서 주배관건설공사의 건설사업관리용역을 효과적으로 통합발주하고 그

3) 다만, “㉠㉠~☆☆”, “■ ■기지~■ ■”, “■ ■기지~☆☆” 등 동일 건설공사를 2개의 공구(1공구 및 2공구)로 분할하여 건설공사를 발주한 경우, 공구 간에는 건설사업관리용역을 통합하여 1건으로 시행하고 있음

에 따른 부작용을 방지하기 위해서는 관련 법령 취지에 부합하면서 선형공사 특성이 고려된 ‘건설사업관리용역 통합발주 시행기준’의 수립이 요구된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

□□□□처 \\\\\부는 감사의견에 따라 □□□□ 발주의뢰 중인 “㉿㉿군”과 “㉿㉿~☆☆”, “㉿㉿~㉿㉿”와 “㉿㉿~㉿㉿”, “▷▷기지~㉿㉿”과 “㉿㉿관리소” 등 서로 인접한 6건의 용역을 3건으로 통합하여 재발주 의뢰(2022. 8. 9.)함으로써 【별표 2】와 같이 6,080,219,000원 원(기초금액 기준, 부가세 포함)의 예산을 절감하였다고 하였다.

조치할 사항

□□□□처장은

- ① 선형공사 특성을 고려한 주배관건설공사의 ‘건설사업관리용역 통합발주 시행기준’을 수립하시기 바라며, (통보)
- ② “㉿㉿군 천연가스 공급시설 건설공사”와 “㉿㉿~☆☆ 천연가스 공급시설 건설공사” 등 발주 중(또는 발주예정)인 서로 인접한 6건 건설공사의 건설사업관리용역을 3건으로 통합 발주하여 용역비 6,080,219,000원(기초금액 기준, 부가세 포함)을 감액하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서]

□□□□처 \\\\\부 (통보, 시정)

【별표 1】 건설사업관리방식 수립 현황

[단위 : 원, %, 부가세 포함, 2022. 7. 12. 기준]

사업구간	역량 평가점수	사업관리방식(%)		공사비(㉠)	용역비(㉡)	비율 (㉡/㉠)
		공사	용역			
▷▷기지 1단계 #1~4탱크	79	0	100	₩1,412,027,345	[변경]₩1,990,000 [신규]₩1,162,812,300 (추정가격)	₩.8%
▷▷기지 1단계 본설비	78	0	100	₩7,010,435,000 (추정가격)	₩2,290,186,400 (추정가격)	₩.9%
▷▷기지 부두 및 부대항만	83	0	100	₩4,306,700,000 (추정가격)	₩4,471,282,900 (추정가격)	₩.2%
▷▷기지 행정동	73	0	100	₩777,824,400 (추정가격)	₩830,586,000 (추정가격)	₩2.1%
▷▷기지~※※	78	0	100	₩1,565,444,000 (추정가격)	₩92,393,500 (추정가격)	₩.2%
■●기지~◆◆ 1공구	78	0	100	₩475,521,000 (추정가격)	₩11,304,000 (추정가격)	₩.7%
■●기지~◆◆ 2공구				₩714,745,000 (추정가격)		
■●기지~☆☆ 1공구	78	0	100	₩315,136,000 (추정가격)	₩24,790,900 (추정가격)	₩.0%
■●기지~☆☆ 2공구				₩986,092,000 (추정가격)		
◁◁~◆◆	63	0	100	₩965,608,399	₩2,800,000	₩4.2%
▼▼~▽▽ 1공구	65	20	80	₩902,322,527	₩72,673,500	₩.8%
▼▼~▽▽ 2공구				₩83,757,961		
◀◀ 열병합	67	0	100	₩996,959,672	₩33,192,000	₩.4%
☒☒ 열병합	57	0	100	₩480,389,000	₩98,947,000 (추정가격)	₩1.1%
☒☒~☹☹	74	0	100	₩20,791,000 (추정가격)	₩1,908,000 (추정가격)	₩.2%
☺☺군	74	0	100	₩799,801,000 (추정가격)	₩48,973,000 (추정가격)	₩.3%
☺☺~☆☆ 1공구	74	0	100	₩447,563,000 (추정가격)	₩57,600,800 (추정가격)	₩.5%
☺☺~☆☆ 2공구				₩253,935,000 (추정가격)		
※※~※※	69	20	80	₩891,117,000	₩11,036,500	₩.2%
※※ 열병합	64	20	80	₩166,991,000	₩92,480,000	₩.2%
※※ 열병합	69	0	100	₩374,192,188	₩21,612,700 (추정가격)	₩4.2%
※※ 열병합	76	0	100	₩364,581,000 (추정가격)	₩75,603,600 (추정가격)	₩.6%
합 계	-	-	-	₩28,311,933,492	₩7,902,173,100	₩.0%

※ 출처: 확인서 “건설공사 사업관리방식 결정에 관한 사항(☐☐☐☐처 WWW부)”

【별표 2】 통합발주 시행 시 예산절감액

[단위: 원]

당초(분리발주)		개선(통합발주)		절감액
용역명	예산	용역명	예산	
㉠㉠군	3,135,430,000	㉠㉠군 및 ㉠㉠~★ ★	㉠,㉠1,200,000	(-) 2,072,958,000
㉠㉠~★ ★	4,688,728,000			
㉠㉠~㉠㉠	6,456,280,000	㉠㉠~㉠㉠ 및 ㉠㉠~* *	㉠,㉠00,040,000	(-) 2,391,280,000
㉠㉠~* *(예정)	3,235,040,000			
▷▷~※※	7,993,085,000	▷▷~※※ 및 ㉠㉠GS	㉠,㉠26,190,000	(-) 1,063,234,000
㉠㉠GS(예정)	2,096,339,000			
합계	27,604,902,000	합계	㉠,㉠077,430,000	(-) 5,527,472,000
(부가세 포함)	30,365,392,000	(부가세 포함)	㉠,㉠285,173,000	(-) 6,080,219,000

※출처: 확인서 “건설사업관리용역 통합 발주에 관한 사항(WWWW부)”